



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

"AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA"

ACUERDO DE CONCEJO N°031-2026-MDMCH

Miguel Checa, 10 de Abril del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 10 de abril de 2026, el Dictamen N° 004-2026/MDMCH-CPSDHPCECDyJ de la Comisión de Programas Sociales, Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes; Carta N°016-2026-MDMCH/SG, Informe N°091-2026/MDMCH-OAL, Informe N°021-2026/MDMCH-GDURyO-CAOS, Informe N°027-2026/MDMCH-GDEIS, Informe N°013-2026/MDMCH-GDIS-SUB-OMAPED-CIAMy,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Carta s/n de fecha 04 de febrero de 2026, el señor Jhony Chorres Guerra, en calidad de presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad, solicita la cesión de uso del inmueble municipal ubicado en la Av. Victoria N° 348 del centro poblado de Sojo, para el funcionamiento de un Centro de Educación Básica Especial (CEBE);

Que, mediante Carta N° 016-2026-MDMCH/SG de fecha 11 de febrero de 2026, la Secretaría General deriva el expediente a la Comisión correspondiente para su evaluación;

Que, mediante Informe N° 013-2026/MDMCH-GDIS-SUB-OMAPED-CIAM, se analiza la solicitud, sugiriendo evaluar la pertinencia del uso del bien municipal, así como el cumplimiento de requisitos técnicos;

Que, mediante Informe N° 027-2026/MDMCH-GDEIS, se recomienda solicitar asistencia técnica de la UGEL para evaluar las condiciones del local y verificar el cumplimiento de estándares para el funcionamiento de un CEBE, condicionando su aprobación a opinión técnica favorable;

Que, mediante Informe N° 021-2026/MDMCH-GDURyO-CAOS, la Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural, Infraestructura y Obras concluye que el inmueble municipal NO cumple con las condiciones técnicas de accesibilidad universal, ni con los requisitos establecidos en la normativa vigente, advirtiendo además riesgos estructurales y sanitarios;

...///VA A FOLIO N°02:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N°031-2026-MDMCH, de fecha 10.04.2026

Que, la Oficina de Asesoría Legal, en mérito a los informes técnicos emitidos por las áreas competentes, opina conforme a derecho respecto de la improcedencia de la solicitud;

Que, de acuerdo a la normativa del sector educación, la creación y funcionamiento de un CEBE es competencia de la UGEL y la DRE, siendo necesario cumplir con los requisitos técnicos y normativos establecidos;

Que, la Comisión de Programas Sociales, luego de la evaluación correspondiente, emitió el Dictamen N° 004-2026/MDMCH-CPSDHPCECDRyJ, recomendando rechazar la solicitud de cesión de uso del inmueble municipal;

Estando a los fundamentos expuestos, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto Unánime de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta;

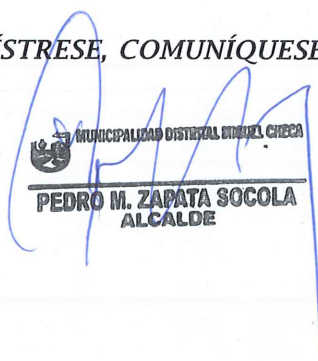
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Dictamen N° 004-2026/MDMCH-CPSDHPCECDRyJ de la Comisión de Programas Sociales, Desarrollo Humano, Participación Ciudadana, Salud, Educación, Cultura, Deportes, Recreación y Juventudes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECHAZAR la solicitud de cesión de uso del inmueble municipal ubicado en la Av. Victoria N° 348 del centro poblado de Sojo, a favor de la Asociación de Personas con Discapacidad, para el funcionamiento de un Centro de Educación Básica Especial (CEBE), por no cumplir con las condiciones técnicas, de accesibilidad y seguridad exigidas por la normativa vigente, conforme a los informes técnicos y legales que forman parte integrante del presente acuerdo.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General la notificación del presente acuerdo a las unidades orgánicas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes y **ENCARGAR** a la Subgerencia de atención a las personas con discapacidad y del adulto mayor realizar la notificación al comité de personas con discapacidad

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE